



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فدلى الدائرة الحقوقية والاحوال الشخصية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٠٣١٣١٣٣ وتاريخ هـ

أطراف القضية

الاسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية	صفته بالاستئناف
سعد علي محمد الغامدي	الهوية الوطنية	١٠٣١٣٣١٦٧٩	سعودي	المدعي	مستأنف
هادي حسن هادي جوهرى	الهوية الوطنية	١٠٥١٨٩٥٤٠٥	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد، جرى الاطلاع على القضية رقم 40313133 وتاريخ 07/08/1444 هـ الواردة من الدائرة العامة الأولى بالمحكمة العامة بأبي عريش في دعوى منازعة تنفيذ الصادر فيها صك الحكم رقم 4430556777 وتاريخ 02/07/1444 هـ ووقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف والدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص دعوى المدعي وكالة : لقد صدر على موكل موكله قرار تنفيذ تحت طلب التنفيذ رقم 3901085307 وتبلغ به موكله وهذا القرار يقضي بإلزامه بدفع مبلغ وقدره أربع مائة وخمسة مليون ريال وتسعمائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً. وذلك بموجب السند التنفيذي (الشيك) والشيك المسحوب على بنك الرياض برقم 00000151 وتاريخ 1/3/2018 م لصالح شركة جازان الدولية للتنمية والحامل لتوقيع الساحب (موكله) وقد وصدر من قاضي التنفيذ قرار ?? برقم 39131009 وتاريخ 12/10/1439 هـ ورقم 4031599 وتاريخ 06/01/1440 هـ ورقم 40448224 وتاريخ 13/03/1440 هـ كما تم من قبل قاضي التنفيذ سحب مبالغ من حساب موكله ، ولكون الشيك الصادر من موكل موكله محرر في مدينة جدة ، وعبارة : " بأبي عريش " تم إضافتها من قبل طالب التنفيذ تزويراً. وطلبه : التوقف عن تنفيذ الشيك لعدم اختصاص المكاني. ثانياً: رفع جميع القرارات الصادرة من الدائرة بشأن هذا الطلب. ثالثاً: إلزام طالب التنفيذ بإعادة كامل المبالغ المسلمة له من قبل قاضي التنفيذ بعد سحبها من حساب موكل موكله. وجواب المدعى عليه : ما ذكره وكيل وكيل المنفذ ضده (المدعى) من أن المدعى عليه قام بالتزوير على الشيك رقم 000151 وتاريخ 01/3/2018 م وذلك بإضافة مكان استيفاء غير صحيح ، والصحيح أن المنفذ ضده سعد بن زومه قد اتفق معه على أن يكون مكان الاستيفاء في مدينة أبو عريش فوافق على ذلك وأضيفت عبارة " بأبي عريش " كمكان استيفاء بعد تحرير الشيك بناء على الاتفاق ولا يُعد هذا تزويراً، بل على علم وإطلاع من مصدره سعد بن زومه ، ولا ينكر المدعى عليه تحريره في جدة ، وبعد النظر أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها المتضمن ما نصه : (قررت الدائرة رد دعوى المدعي لعدم ثبوت موجهها وهذا حكم الدائرة) ، وبعد أن تسلم المستأنف (المدعي وكالة) نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراض رقم 4410812477 وتاريخ 07/11/1444 هـ وملخص ما جاء فيها : (أولاً ، مختصر الوقائع 1 - حرّز المولى عليه سعد بن علي الغامدي (سكنه في جدة) وحرّز الشيك في جدة الشيك ذا الرقم (0000151) وتاريخ 01/3/2018 م) ونصّ فيه على أن المستفيد هو شركة جازان ، ثم وقع الشيك في يد (هادي جوهرى) فقدمه من دون صفة له لتنفيذه في محكمة التنفيذ بأبو عريش من دون صفة لها ، فنقّذ بقرار التنفيذ رقم 391310092 وتاريخ 12/10/1439 هـ ، دون تحقق من صفة طالب التنفيذ ودون تحقق من ولاية محكمة التنفيذ بأبو عريش في تنفيذه ولا علاقة لمحكمة أبو عريش بتنفيذ الشيك نهائياً ، بل حتى أن الشركة المستفيدة من الشيك ليس لها مقر بأبو عريش 2- دفع المدعي وكالة بدفوع منها حصول واقعة التزوير على الشيك والذي يمكن اكتشافه بالعين المجردة (مرفق 2) : بإضافة عبارات من قبل المدعى عليه غير صحيحة ولكنها الواقع والعقل ، وتم تأويلها بأنها مكان استحقاق الشيك ، في حين أن الشيك قد نصّ صراحة بأن مكان الاستحقاق جدة ، ولا علاقة لأبو عريش بتنفيذ الشيك لا من قريب ولا من بعيد وكان من الواجب على الدائرة باعتبار أن قيمة الشيك عالية جداً أن تحيلها للجهات المختصة للتحقق من واقعة التزوير ، إلا أنها لم تفصل في ذلك لاسيما وأن الشركة المستفيدة ليس لها مقر بأبو عريش فما الغاية من تنفيذ الشيك بأبو عريش ؟ تقدمت موكله بدعوى أخرى ضد الشركة المستفيدة (شركة جازان الدولية) في الموضوع للمطالبة بإثبات فسخ بيع الأراضي محل الشيك المنفذ عليه وقد صدر حكم قضائي ابتدائي في القضية رقم (439430054) وتاريخ 16/10/1443 هـ بموجب الصك رقم 447123775 وتاريخ 16/01/1444 والصادر من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بجازان بثبوت فسخ البيوع وإلزام الشركة البائعة برد المبالغ التي حصلت عليها بموجب هذه المبايعة 4- بعد انعقاد أكثر من 14 جلسة في المنازعة المنظورة حكمت الدائرة ناظرة الدعوى برد الدعوى ، وسببت بما لا أثر له كقولها " ولكون القضية طال أمدها " وقررت المضي في طلب التنفيذ دون بيان الأسباب التي بنت حكمها عليه ، ودون مناقشة لدفع المدعي وكالة مناقضة بذلك الحكم الصادر في موضوع الشيك المنفذ عليه. ثانياً : موجز أسباب الاعتراض على الحكم: 1- حصرت الدائرة طلبات المدعي وكالة في الدعوى بطلبات لم يتقدم بها أصلاً ؛ حيث قررت في تسبب حكمها أن مطالبهم تنحصر في "إيقاف التنفيذ لعدم اختصاص المكاني وإلزام طالب التنفيذ بإعادة كامل ما تم خصمه من قبل دائرة التنفيذ" وهو مخالف تماماً ما أطلب المدعي وكالة الأصلي في الدعوى وهو إبطال الشيك وإثبات تزوير المدعى عليه للشيك المنفذ عليه والذي بينه المدعي وكالة في أكثر من جلسة وأوضح حقيقة إضافة المدعى عليه العبارة (أبو عريش) بالرغم من الشيك محرر في جدة ولا علاقة لأبي عريش بمحرر الشيك أو الشركة المستفيدة مطلقاً. ولكن الدائرة أغفلت ذلك ولم تفصل فيه بالرغم من أن التزوير واضح ويمكن إدراكه بالعين المجردة. 2- أن طالب التنفيذ المدعى عليه ليس له صفة في طلب التنفيذ ، حيث إن الشيك المنفذ عليه محرر لأمر (شركة جازان الدولية) بينما طالب التنفيذ هو (هادي جوهرى) وليس له أي صفة في التقدم بطلب التنفيذ ، وكان الأحرى على الدائرة التحقق من صفة أطراف طالبي التنفيذ وإيقاف التنفيذ بدلاً من المضي في الطلب وإن تقدم المدعى عليه بالطلب بدلاً من الشركة المستفيدة دون مبرر يبين تفضيلكم أحد أوجه التزوير في الشيك المنفذ عليه وببطله. 3- استندت الدائرة في حكمها على ما لا يجوز الاستناد عليه وما هو في غير موضعه حيث استندت على صدور حكم ابتدائي في الموضوع بالرغم من أن الحكم المشار إليه صادر على شركة جازان وليس المدعى عليه (هادي جوهرى) ولم تبين الدائرة علاقة وأثر هذا الحكم على المنازعة المنظورة فلقد جاء التسبب بما نصّه " ولأن المدعي وكالة قرر بأنه فصل في الموضوع في المحكمة التجارية بأنها وصدر بها الصك رقم 447123775 وتاريخ 16/01/1444 هـ ولم يكتسب الحكم القطعية هكذا قرر ثم جرى الاطلاع على الصك فوجدته يتضمن (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة جازان الدولية للتنمية ذات السجل التجاري رقم 5900031224) بأن تدفع مبلغاً قدره أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربع مائة وثمانية وثمانون (84168488) ريالاً للمدعي سعد علي محمد الغامدي حامل الهوية رقم (1031331679) هذا ما طهر للدائرة وبه حكمت " فالحكم الصادر في الموضوع صدر على شخصية اعتبارية ليس طرفاً في هذه المنازعة ولا علاقة لها بالزاع القائم ، فضلاً عن أن طلبات المدعي وكالة في هذه المنازعة لا علاقة لها بالحكم الصادر ، إلا أن الدائرة لم تبين وجه استنادها على هذا الحكم في إصدار حكمها في

محكمة الاستئناف بمنطقة جازان
الدائرة الحقوقية والاحوال الشخصية الاولىرقم الصفحة : ٢
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠٢/١٥

المنازعة المنظورة. 4- بالرغم من أن الدائرة اطلعت على وجود حكم صادر في موضوع الشيك محل النزاع بالزام الشركة البائعة برد كافة المبالغ لانفساخ العقد إلا أنها قررت رد الدعوى ورفع إيقاف التنفيذ على الشيك محل النزاع، وهذا يعد تناقضاً في الأحكام، فكيف تقرر الدائرة رفع قرار إيقاف التنفيذ ويحصل المدعى عليه على المبالغ من الشيك في حين صدور حكم قضائي في موضوع الشيك بأن تعيد الشركة البائعة المبالغ التي تحصلت عليها لانفساخ البيوع؟ ولأن الدائرة قررت فتح الباب المرافعة فقد طلبت من وكيل المستأنف ضدها الجواب على ماجاء في مذكرة الاستئناف التي تقدم بها المستأنف فأجاب : أطلب الفرصة لذلك فأجابه الدائرة لطلبه وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى افتتحت بحضور الموضحة بياناتها وتلقت الدائرة الرد التوضيحي الذي تقدم به رائد الصقيه وكيل المستأنف ونصه كالآتي : " أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة جازان حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: الموضوع: مذكرة توضيحية في القضية رقم (40313133) وتاريخ 25/03/1440هـ والمقامة من المولى علي/ سعد بن علي بن محمد الغامدي هوية رقم (1031331679) ضد المدعى عليه/ هادي بن حسن بن هادي جوهرى هوية رقم (1051895405). إشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نبين الآتي: أولاً: حصرت الدائرة طلباتنا في الدعوى بطلبات لم نتقدم بها أصلاً؛ حيث قررت في تسبب حكمها أن مطالبتنا تنحصر في "إيقاف التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني والزام طالب التنفيذ بإعادة كامل ماتم خصمه من قبل دائرة التنفيذ" وهو مخالف تماماً لطلبنا الأصلي في الدعوة وهو إبطال الشيك وإثبات تزوير المدعى عليه للشيك المنفذ عليه والذي بناها في أكثر من جلسة وأوضحنا حقيقة إضافة المدعى عليه لعبارة (أبو عريش) بالرغم من الشيك محرر في جدة ولا علاقة لأبي عريش بمحرر الشيك أو الشركة المستفيدة مطلقاً؛ ولكن الدائرة أغفلت ذلك ولم تفصل فيه بالرغم من أن التزوير واضح ويمكن إدراكه بالعين المجردة. ثانياً: إن طالب التنفيذ المدعى عليه ليس له صفة في طلب التنفيذ، حيث إن الشيك المنفذ عليه محرر لأمر (شركة جازان الدولية) بينما طالب التنفيذ هو (هادي جوهرى) وليس له أي صفة في التقديم بطلب التنفيذ، وكان الأخرى على الدائرة التحقق من صفة أطراف طالبي التنفيذ وإيقاف التنفيذ بدلاً من المضي في الطلب، وإن تقدم المدعى عليه بالطلب بدلاً من الشركة المستفيدة دون مبرر يبين لفضيلتكم أحد أوجه التزوير في الشيك المنفذ عليه وبطله. ثالثاً: استندت الدائرة في حكمها على ما لا يجوز الاستناد عليه وما هو في غير موضعه؛ حيث استندت على صدور حكم ابتدائي في الموضوع بالرغم من أن الحكم المشار إليه صادر على شركة جازان وليس المدعى عليه (هادي جوهرى)، ولم تبين الدائرة علاقة وأثر هذا الحكم على المنازعة المنظورة فقد جاء التسبب بما نصه "ولأن المدعي وكالة قرر بأنه فصل في الموضوع في المحكمة التجارية بأنها وصدر بها الصك رقم 447123775 وتاريخ 16/01/1444هـ ولم يكتسب الحكم القطعية هكذا قرر ثم جرى الإطلاع على الصك فوجدته يتضمن (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة جازان الدولية للتنمية ذات السجل التجاري رقم (5900031224) بأن تدفع مبلغاً قدره أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون (84.168.488) ريالاً للمدعي سعد علي محمد الغامدي حامل الهوية رقم (1031331679) هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت)". فالحكم الصادر في الموضوع صدر على شخصية اعتبارية ليس طرفاً في هذه المنازعة ولا علاقة لها بالنزاع القائم، فضلاً عن أن طلباتنا في هذه المنازعة لا علاقة لها بالحكم في الصادر، إلا أن لم تبين الدائرة وجه استنادها على هذا الحكم في إصدار حكمها في المنازعة المنظورة. رابعاً: بالرغم من أن الدائرة أطلعت على وجود حكم صادر في موضوع الشيك محل النزاع بالزام الشركة البائعة برد كافة المبالغ لانفساخ العقد إلا أنها قررت رد الدعوى ورفع إيقاف التنفيذ على الشيك محل النزاع، وهذا يعد تناقضاً في الأحكام، فكيف تقرر الدائرة رفع قرار إيقاف التنفيذ ويحصل المدعى عليه على المبالغ من الشيك في حين صدور حكم قضائي في موضوع الشيك بأن تعيد الشركة البائعة المبالغ التي تحصلت عليها لانفساخ البيوع؟ بناء على ما تقدم، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1. إبطال الشيك 2. وإثبات تزوير المدعى عليه مقدمة من مجلس الولاية على سعد بن زومة الغامدي بالوكالة عنهم: رائد بن عبدالعزيز الصقيه كما تلقت الرد الذي وعد به جاد صيرم وكيل المستأنف ضده ونصه كالآتي: " فضيلة قضاة الاستئناف بمنطقة جازان وفقهم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : مذكرة رد جوابية في القضية رقم (40313133) وتاريخ 1440 ان ما ذكره وكيل المستأنف وكالة، غير صحيحة جملة وتفصيلاً وسوف اوجز ذلك كالآتي: ١/ انه بتاريخ 1442/10/28 قد تم عقد صلح وضمضان وتسوية نهائية بين كلاً من: * الطرف الأول / هادي حسن هادي جوهرى * الطرف الثاني / سعد ابن علي زومه الغامدي و بنود هذه الاتفاقية. هذا العقد قرر الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على إنهاء هذه الخلافات المتعلقة بموضوع. والمشار إليها أعلاه، كما قرروا على إنهاء جميع الاتفاقيات السابقة المتعلقة بموضوع هذا العقد بشكل نهائي ورضائي، وفقاً للبنود الآتية: وقد شمل هذه القضية من ضمنها في الفقرة (7) أولاً: يعتبر التمهيد جزءاً متمماً لا يتجزأ من هذا العقد، يقرأ ويفسر بناء على هذا الأساس، وقد اتفق الأطراف اتفاقاً نافعاً للجهالة على أن يكون هذا العقد مخالصة نهائية ورضائية ولا يجوز العدول عنها أو نقضها أو تعديلها، كما أن هذا العقد هو ناسخ لجميع العقود السابقة، والمبايعات والاتفاقيات والشركات بين الطرف الأول والطرف الثاني، وبين الطرف الثاني وشركة جازان الدولية، وبين الطرف الثاني وحسن هادي جوهرى تتعلق بموضوع هذا العقد، كما أن هذه الاتفاقية نافذة بمجرد التوقيع عليها ويلتزم الأطراف العمل بموجبها. ثانياً: المستأنف يدعي التزوير بموجبها. ثانياً: المستأنف يدعي التزوير هل ثبت التزوير فعلاً من الجهة المختصة الأدلة الجنائية، لأنه حقاً لا يوجد تزوير على الشيك وإنما إضافة من قبل المستأنف كلمة أبي عريش وهذا لا يعد تزويراً لأنه يعلم ودراية من المستأنف أصالة والتزوير في نظام السعودي التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام. حدث بسوء نية. قصداً للاستعمال فيما يحمي النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. وهذا لا ينطبق على موكله لأنه لم يعدل أو يغير في الشيك وإنما التغيير كان من المستأنف أصالة ولكم الرجوع إليه ومناقشته في ذلك. ثالثاً: طلبات المستأنف من بداية القضية، وبسؤال المدعي وكالة عن ملخص دعواه قرر قائلاً: لقد صدر على موكل موكل قرار تنفيذ تحت طلب التنفيذ رقم ????????? وتبلغ به موكله وهذا القرار يقضي بإلزامه بدفع مبلغ وقدره أربعمئة وخمسة مليون ريال وتسعمائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً. وذلك بموجب السند التنفيذي (الشيك) رقم ??? وتاريخ ???/??/???? هـ الذي هو: الشيك المسحوب على بنك الرياض برقم ????????? وتاريخ 2/2/????م الصالح شركة جازان الدولية للتنمية والحامل لتوقيع الساحب (موكل) وقد وصدر من فضيلتكم قرار ?? برقم 39131009 وتاريخ 12/10/1439هـ ورقم 4031599 وتاريخ 06/01/1440هـ ورقم 40448224 وتاريخ 13/03/1440هـ كما تم من قبلكم سحب مبالغ من حساب موكل، ولكون الشيك الصادر من موكل موكل محرر في مدينة جدة، وبعبارة: "بأبي عريش" تم إضافتها من قبل طالب التنفيذ تزويراً فأطلب: أولاً: التوقف عن تنفيذ الشيك لعدم الاختصاص المكاني. ثانياً: رفع جميع القرارات الصادرة من الدائرة بشأن هذا الطلب. ثالثاً: [١٠: ٩ ص].. طالب التنفيذ بإعادة كامل المبالغ المسلمة له من قبل فضيلتكم بعد سحبها من حساب موكل موكل هذه دعواي. ويعرض ذلك على طالب التنفيذ (المدعى عليه أصالة ووكالة) أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل وكيل المنفذ ضده (المدعي) من أنني قمت بالتزوير على الشيك رقم 000151 وتاريخ ???/??/????م وذلك بإضافة مكان استيفاء غير صحيح، والصحيح أن المنفذ ضده سعد بن زومه قد اتفقنا نحن وهو على أن يكون مكان الاستيفاء في مدينة أبي عريش فوافق على ذلك وأضيفت عبارة "بأبي عريش" كمكان استيفاء بعد تحرير الشيك بناء على الاتفاق ولا يُعد هذا تزويراً، بل على علم واطلاع من مصدره سعد بن زومه، ولا ننكر تحريره في جدة. لم يطلب وكيل المدعي في طلباته إبطال الشيك وإثبات التزوير وقد حصر طلباته في دعواه. رابعاً: من حيث الصفة هادي حسن هادي بصفته شريكاً ومديراً وكيلاً عن شركة جازان مرفق لكم ما يثبت ذلك، علماً بأن المستأنف قد صدر له الحكم في المبلغ من محكمة الاستئناف بأنها في نفس الموضوع ولكون المستأنف يطلب في دعواه بإيقاف التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني والزام طالب التنفيذ بإعادة كامل ماتم خصمه من قبل دائرة التنفيذ ولأن المدعي وكالة قرر بأنه قد فصل في الموضوع في المحكمة التجارية بأنها وصدر بها الصك رقم 447123775 وتاريخ 16/01/1444هـ وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية مضمون الصك يتضمن حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة جازان الدولية للتنمية ذات السجل التجاري رقم ثالثاً: طلبات المستأنف من بداية القضية، وبسؤال المدعي وكالة عن ملخص دعواه قرر قائلاً: لقد صدر على موكل موكل قرار تنفيذ تحت طلب التنفيذ رقم ????????? وتبلغ به موكله وهذا القرار يقضي بإلزامه بدفع مبلغ وقدره أربعمئة وخمسة مليون ريال وتسعمائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً. وذلك بموجب السند التنفيذي (الشيك) رقم ??? وتاريخ ???/??/???? هـ الذي هو: الشيك المسحوب على بنك الرياض برقم ????????? وتاريخ 2/2/????م الصالح شركة جازان الدولية للتنمية والحامل لتوقيع الساحب (موكل) وقد وصدر من فضيلتكم قرار ?? برقم



محكمة الاستئناف بمنطقة جازان

الدائرة الحقوقية والاحوال الشخصية الاولى

رقم الصفحة : ٣

تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠٢/١٥

39131009 وتاريخ 12/10/1439 هـ ورقم 4031599 وتاريخ 06/01/1440 هـ ورقم 40448224 وتاريخ 13/03/1440 هـ كما تم من قبلكم سحب مبالغ من حساب موكلي ، ولكون الشيك الصادر من موكل موكلي محرر في مدينة جدة ، وعبرة : "بأبي عريش" تم إضافتها من قبل طالب التنفيذ تزويراً فأطلب : أولاً : التوقف عن تنفيذ الشيك لعدم الاختصاص المكاني. ثانياً : رفع جميع القرارات الصادرة من الدائرة بشأن هذا الطلب. ثالثاً : إلزام طالب التنفيذ بإعادة كامل المبالغ المسلمة له من قبل فضيلتكم بعد سحبها من حساب موكل موكلي هذه دعواي. ويعرض ذلك على طالب التنفيذ (المدعي عليه أصالة * طالب التنفيذ بإعادة كامل المبالغ المسلمة له من قبل فضيلتكم بعد سحبها من حساب موكل موكلي هذه دعواي. ويعرض ذلك على طالب التنفيذ (المدعي عليه أصالة ووكالة) أجب قائلاً: ما ذكره وكيل وكيل المنفذ ضده (المدعي) من أنني قمت بالتزوير على الشيك رقم 000151 وتاريخ 000000؟؟؟؟؟؟م وذلك بإضافة مكان استيفاء فغير صحيح ، والصحيح أن المنفذ ضده سعد بن زومه قد اتفقنا نحن وهو على أن يكون مكان الاستيفاء في مدينة أبي عريش فوافق على ذلك وأضيفت عبارة "بأبي عريش" كمكان استيفاء بعد تحرير الشيك بناء على الاتفاق ولا يُعد هذا تزويراً ، بل على علم وإطلاع من مصدره سعد بن زومه ، ولا ننكر تحريره في جدة. لم يطلب وكيل المدعي في طلباته إبطال الشيك وإثبات التزوير وقد حصر طلباته في دعواه. رابعاً : من حيث الصفة هادي حسن هادي بصفته شريكاً ومديراً وكيلاً. عن شركة جازان مرفق لكم ما يثبت ذلك ، علماً بأن المستأنف قد صدر له الحكم في المبلغ من محكمة الاستئناف بأنها في نفس الموضوع ولكون المستأنف يطالب في دعواه بإيقاف التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني والزام طالب التنفيذ بإعادة كامل ما تم خصمه من قبل دائرة التنفيذ ولأن المدعي وكالة قرر بأنه قد فصل في الموضوع في المحكمة التجارية بأنها وصدر بها الصك رقم 447123775 وتاريخ 16/01/1444 هـ وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية مضمون الصك يتضمن حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها شركة جازان الدولية للتنمية ذات السجل التجاري رقم (5900031224) بأن تدفع مبلغاً قدره أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمئة وثمانية وثمانون (84.168.488) ريالاً للمدعي سعد علي محمد الغامدي حامل الهوية رقم (1031331679) هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت) واستناداً القرار معالي وزير العدل برقم 2027 وتاريخ 03/08/1443 هـ المتضمن دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة بمحاكم التنفيذ ولكون دائرة التنفيذ الأولى في المحكمة طرفاً تم دمجها وانتقال كافة طلباتها إلكترونياً إلى محكمة التنفيذ بجازان فاطلب من فضيلتكم رد دعوى المستأنف وكالة ولاية فيما يدعيه. والله يحفظكم وبرعاكم ، ، مقدم الطلب : جاد عبدالله أحمد صبرم بعدها طلبت الدائرة من وكيل المستأنف الجواب على ما قدمه وكيل المستأنف ضده فاستعد بذلك ومن أجله رفعت الجلسة ، وفي جلسة أخرى افتتحت بحضور الموضحة بياناتهم وطلبت الدائرة الجواب من وكيل المستأنف فأجاب : جوابي حاضر ونصه كالتالي : صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الحقوقية والاحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة جازان حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد: الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم (40313133) وتاريخ 25/03/1440 هـ والمقامة من المولى عليه / سعد بن علي بن محمد الغامدي هوية رقم (1031331679) ضد المدعي عليه / هادي بن حسن بن هادي جوهرى هوية رقم (1051895405). إشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نبين الآتي: أولاً: نشير لفضيلتكم إلى أن المدعي عليه لم يأت بجديد في جوابه ونؤكد لفضيلتكم بأن الدائرة مصدرة الحكم المستأنف عليه حصرت طلباتنا في الدعوى بطلبات لم نتقدم بها أصلاً، حيث قررت في تسبيب حكمها أن مطالبتنا تنحصر في "إيقاف التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني وإلزام طالب التنفيذ بإعادة كامل ما تم خصمه من قبل دائرة التنفيذ" وهو مخالف تماماً لطلبنا الأصلي في الدعوة وهو إبطال الشيك وإثبات تزوير المدعي عليه للشيك المنفذ عليه والذي بيناها في أكثر من جلسة وأوضحنا حقيقة إضافة المدعي عليه لعبارة (أبو عريش) بالرغم من الشيك محرر في جدة ولا علاقة لأبي عريش بمحرر الشيك أو الشركة المستفيدة مطلقاً؛ ولكن الدائرة أغفلت ذلك ولم تفصل فيه بالرغم من أن التزوير واضح ويمكن إدراكه بالعين المجردة. ثانياً: نشير لفضيلتكم إلى أن المدعي عليه لم يجب عن صفته في طلب التنفيذ، حيث إن طالب التنفيذ المدعي عليه ليس له صفة في طلب التنفيذ، فالشيك المنفذ عليه محرر لأمر (شركة جازان الدولية) بينما طالب التنفيذ هو (هادي جوهرى) وليس له أي صفة في التقدم بطلب التنفيذ، وكان الأخرى على الدائرة التحقق من صفة أطراف طالبي التنفيذ وإيقاف التنفيذ بدلاً من المضي في الطلب، وإن تقدم المدعي عليه بالطلب بدلاً من الشركة المستفيدة دون مبرر يبين لفضيلتكم أحد أوجه التزوير في الشيك المنفذ عليه وببطله. ثالثاً: إن الحكم الصادر في الموضوع لا أثر له في هذه الدعوى، حيث إن الحكم المشار إليه صادر على شركة جازان وليس المدعي عليه (هادي جوهرى)، ولم تبين الدائرة علاقة وأثر هذا الحكم على المنازعة المنظورة فقد جاء التسبيب بما نصه "ولأن المدعي وكالة قرر بأنه فصل في الموضوع في المحكمة التجارية بأنها وصدر بها الصك رقم 447123775 وتاريخ 16/01/1444 هـ ولم يكتسب الحكم القطعية هكذا قرر ثم جرى الإطلاع على الصك فوجدته يتضمن (حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها شركة جازان الدولية للتنمية ذات السجل التجاري رقم (5900031224) بأن تدفع مبلغاً قدره أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمئة وثمانية وثمانون (84.168.488) ريالاً للمدعي سعد علي محمد الغامدي حامل الهوية رقم (1031331679) هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت)"; فالحكم الصادر في الموضوع صدر على شخصية اعتبارية ليس طرفاً في هذه المنازعة ولا علاقة لها بالنزاع القائم، فضلاً عن أن طلباتنا في هذه المنازعة لا علاقة لها بالحكم في الصادر، إلا أن لم تبين الدائرة وجه استنادها على هذا الحكم في إصدار حكمها في المنازعة المنظورة. رابعاً: إن وجود حكم قضائي ونهائي بإلزام الشركة البائعة برد كافة المبالغ لأنفسها العقد يتناقض تماماً مع ما انتهى إليه الحكم المستأنف عليه من رد الدعوى ورفع إيقاف التنفيذ على الشيك محل النزاع، فكيف تقرر الدائرة رفع قرار إيقاف التنفيذ ويحصل المدعي عليه على المبالغ من الشيك في حين صدور حكم قضائي في موضوع الشيك بأن تعيد الشركة البائعة المبالغ التي تحصلت عليها لأنفسها البيوع؟ بناء على ما تقدم، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1. إبطال الشيك محل التنفيذ. 2. وإثبات تزوير المدعي عليه للشيك محل التنفيذ مقدمة من مجلس الولاية على سعد بن زومة الغامدي بالوكالة عنهم: راند بن عبدالعزيز الصقيه بعدها ولاتهاء وقت الجلسة فقد قررت الدائرة رفعها وتأجيلها، وفي جلسة أخرى افتتحت وفيها حضر الموضحة بياناتهم أعلاه، وقد تعذر على الدائرة عقد الجلسة لعدم اكتمال العدد النظامي حيث إن فضيلة رئيس الدائرة في دورة تدريبية حضرية في مدينة الرياض وفضيلة العضو المكلف لديه تعارض في مواعيد الجلسات مع دائرته الأساسية فجري رفع الجلسة وتأجيلها، وفي جلسة أخرى افتتحت بحضور المدونة بياناتهم أعلاه، ونظراً لما أفاد به الطرفان وبعد التأمل قررت الدائرة قفل باب المرافعة استناداً للمادة (69) من نظام المرافعات الشرعية

الأسباب

وبدراسة الصك وضبطه ومذكرة اعتراض المستأنف (المدعي وكالة) وبما أن طلب المستأنف مستوف للبيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ، ومقدم في مدة الاعتراض المحددة نظاماً ، وحيث وجد به ما يؤثر على الحكم المستأنف فقد رأت الدائرة نظر القضية مراعاة استناداً للمادة 28 فقرة 3 من ذات اللائحة ، ونظراً لصدور قرار معالي وزير العدل برقم 2027 وتاريخ 03/08/1443 هـ المتضمن دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة بمحاكم التنفيذ؛ وعليه فإن الدائرة مصدرة الحكم غير مختصة للتصدي للحكم في هذه الدعوى للنص عليها في القرار المشار إليه



رقم الصفحة : ٤
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠٢/١٥

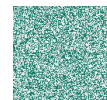
محكمة الاستئناف بمنطقة جازان
الدائرة الحقوقية والاحوال الشخصية الاولى

بناءً عليه فقد قررت الدائرة ما يلي: أولاً: قبول طلب المستأنف شكلاً وموضوعاً. ثانياً: نقض الحكم المستأنف فيما قضى به لعدم الاختصاص وأن المحكمة المختصة هي محكمة التنفيذ بجازان وبه حكمت الدائرة، وجرى النطق به في جلسة علنية مع إفهام الطرفين باستلام نسخة من صك الحكم في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء 1445 / 01 / 15 هـ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الصيغة التنفيذية

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية

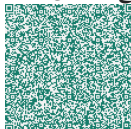
إدارة الدعاوى والأحكام



عضو الدائرة
محمد فرحان حسن الفيفي



رئيس الدائرة القضائية
عبد الفتاح العباس احمد الحازمي



عضو الدائرة
شيخين محمد كردم العبدلي

